

Prorroga direito antidumping definitivo, por um prazo de até 5 (cinco) anos, aplicado às importações brasileiras de ventiladores de mesa, acima de 15 cm, com motor elétrico incorporado, de potência não superior a 125W, originárias da República Popular da China.

A SECRETÁRIA ESPECIAL DE COMÉRCIO EXTERIOR E ASSUNTOS INTERNACIONAIS SUBSTITUTA DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 82, inciso V do Anexo I do Decreto no 9.745, de 8 de abril de 2019, e considerando o que consta dos autos do Processo SECEX 52272.001627/2018-19, conduzido em conformidade com o disposto no Decreto nº 8.058, de 26 de julho de 2013, resolve:

Art. 1º Prorrogar a aplicação do direito antidumping definitivo, por um prazo de até 5 (cinco) anos, aplicado às importações brasileiras de ventiladores de mesa, acima de 15 cm, com motor elétrico incorporado, de potência não superior a 125W, comumente classificadas no subitem 8414.51.10 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, originárias da China, a ser recolhido sob a forma de alíquota específica fixada em dólares estadunidenses por unidade, no montante abaixo especificado, inferior ao do direito anteriormente em vigor:

OrigemProdutor/ExportadorDireito Antidumping Definitivo (em US/unidade) < /p >< /td >< /tr >< tr >< td >< pclass = " dou – paragraph "> Chi

2. DA PRESENTE REVISÃO

2.1. Dos procedimentos prévios

Em 1º de dezembro de 2017, foi publicada, no D.O.U., a Circular SECEX no64, de 30 de novembro de 2017, dando conhe

2.2. Da petição

Em 15 de março de 2018, as empresas SEB do Brasil Produtos Domésticos Ltda. e SEB Comercial de Produtos Doméstic

Cabe esclarecer que a empresa SEB Industrial, peticionária da terceira revisão do direito antidumping aplicado às importa

Com base no § 2º do art. 41 do Decreto no8.058, de 2013, foi enviado, em 5 de abril de 2018, o Ofício no00.441/2018/COI

As peticionárias apresentaram tais informações, dentro do prazo estabelecido, no dia 16 de abril de 2018. Ademais, forne

Foi enviado, em 28 de maio de 2018, o Ofício no00.656/2018/CONNC/DECOM/SECEX às peticionárias, referente a segund

2.3. Do início da revisão

Tendo sido apresentados elementos suficientes que indicavam que a extinção do direito antidumping aplicado às importa

Com base no parecer supramencionado, por meio da Circular SECEX no28, de 16 de julho de 2018, publicada no D.O.U. c

2.4. Das notificações de início da revisão e da solicitação de informações às partes interessadas

Em atendimento ao disposto no art. 96 do Decreto no8.058, de 2013, foram notificados do início da revisão, além das peti

Dado que foi verificado pequeno volume de importações oriundas da China no período de análise de continuação/retomac

Aos produtores/exportadores identificados e ao Governo chinês foi encaminhado o endereço eletrônico no qual pôde ser c

Ademais, conforme disposto no art. 50 do Decreto no8.058, de 2013, foram encaminhados aos produtores/exportadores e

Nos termos do § 3º do art. 45 do Regulamento Brasileiro, foi concedido o prazo de vinte dias, contado da data da publica

A empresa Multilaser Industrial S.A., doravante denominada Multilaser, requereu sua habilitação tempestivamente como p

Por meio do Ofício no01.224/2018/CGSA/DECOM/SECEX, enviado à Multilaser em 24 de agosto de 2018, a empresa foi n

2.5. Do recebimento das informações solicitadas

2.5.1. Dos importadores

A empresa Loja Elétrica Ltda. solicitou tempestivamente, em 28 de agosto de 2018, prorrogação de prazo para apresenta

Os demais importadores identificados não responderam ao questionário enviado.

2.5.2. Dos produtores/exportadores

Não houve resposta ao questionário do produtor/exportador.

2.6. Das verificações in loco na indústria doméstica

Fundamentado nos princípios da eficiência, previsto no caput do art. 2º da Lei no9.784, de 29 de janeiro de 1999, e no cap

Nesse contexto, foi solicitado, por meio do Ofício no00.581/2018/CONNC/DECOM/SECEX, de 16 de maio de 2018 e dos c

Após consentimentos das empresas, técnicos da SDCOM realizaram as verificações in loco nos períodos propostos, com

Cumpriram-se os procedimentos previstos nos roteiros previamente encaminhados às empresas, tendo sido verificadas as

Em atenção ao § 9º do art. 175 do Decreto no8.058, de 2013, as versões restritas dos relatórios das verificações in loco fo

2.7. Dos prazos da revisão

No dia 10 de outubro de 2018, foi publicada no D.O.U. a Circular SECEX no43, de 9 de outubro de 2018, por meio da qual

2.8. Do encerramento da fase probatória

Em conformidade com o disposto no caput do art. 59 do Decreto no8.058, de 2013, a fase probatória da investigação foi e

2.9. Da divulgação dos fatos essenciais sob julgamento

Com base no disposto no caput do art. 61 do Decreto no8.058, de 2013, e conforme previsto na Circular referida no item 2

No dia 14 de maio de 2019 foi divulgada a Nota Técnica no13, complementar à Nota Técnica no5, de 6 de março de 2019,

2.10. Do encerramento da fase de instrução

De acordo com o estabelecido no parágrafo único do art. 62 do Decreto nº 8.058, de 2013, no dia 26 de março de 2019 foi por ocasião da divulgação da Nota Técnica nº 13, de 14 de maio de 2019, foi reaberto período para a apresentação de novo pedido. Cabe registrar que, atendidas as condições estabelecidas na Portaria SECEX nº 58, de 29 de julho de 2015, por meio do S

2.11. Da prorrogação da revisão

No dia 15 de maio de 2019, foi publicada no D.O.U. a Circular SECEX nº 30, de 14 de maio de 2019, por meio da qual foi p

3. DO PRODUTO E DA SIMILARIDADE

3.1. Do produto objeto do direito antidumping

De acordo com a Resolução CAMEX nº 52, de 16 de julho de 2013, o produto objeto da medida foi definido como ve

Os motores elétricos utilizados, do tipo rotor em curto circuito e monofásicos, são alimentados por corrente elétrica

O produto tem por finalidade a ventilação e/ou circulação de ar, em médios ou pequenos ambientes, podendo ser co

O produto em questão apresenta velocidade e posição ajustáveis, podendo também ser, excepcionalmente, utilizad

Alguns ventiladores possuem motores monofásicos do tipo run capacitor, em que a partida é facilitada por distorçã

As variações de velocidade do motor, quando existentes, são conseguidas ligando-se diferentes derivações do enrc

Os motores elétricos são constituídos por lâminas de aço especial com perfis convenientes para constituir o estator

O eixo do motor é, em geral, apoiado sobre dois mancais, constituído seja por dois rolamentos de esferas, seja, mai

O conjunto completo consta de uma base ou pedestal, em geral de plástico. É apoiada em pés de material plástico

O conjunto-corpo é apoiado por eixo horizontal sobre a coluna da base. O sistema de fixação do corpo à base perr

Tal conjunto possui também um eixo vertical sobre o qual ele pode oscilar lateralmente de um ângulo determinado p

Para a proteção do usuário, a hélice é coberta por uma grade frontal e outra posterior que a suporta e se prende ao

As velocidades escolhidas são sempre inferiores à velocidade de sincronismo do motor elétrico. Se esse motor tiver

Os ventiladores são normalmente classificados pelo diâmetro da hélice, sendo os mais comuns de 12" (30 cm) e 16"

Entre as especificações dos ventiladores, costuma-se mencionar a vazão em m³/min (metro cúbico por minuto) ou €

A produção de ventiladores de mesa inclui dois estágios: a fabricação dos componentes e a montagem do produto

Os componentes - tais como peças plásticas; peças estampadas em aço, outros metais e plástico, inclusive isolant

As peças plásticas que compõe os ventiladores são fabricadas em injetoras por meio de moldes específicos.

Cabe ressaltar que o processo de fabricação do motor elétrico de acionamento segue as seguintes etapas: o pacote

O motor já pronto é, em seguida, montado num dispositivo onde se faz seu teste elétrico, verificando sua rotação, n

Na linha de montagem o motor já pronto e testado é montado sobre a coluna e a base através de um mecanismo qu

Na outra extremidade este cordão é ligado aos terminais de entrada da chave de variação de velocidade do ventilac

Finalmente, o corpo plástico externo é acrescentado e fixado em torno do motor. As grades de proteção da hélice e

Depois de aprovado no teste, o produto é colocado na embalagem, protegido por calços e parcialmente desmontac

De acordo com informações obtidas nos dados de importação da RFB, os ventiladores de mesa chineses foram ad

3.2. Do produto fabricado pela indústria doméstica

O produto fabricado internamente enquadra-se na descrição apresentada no item anterior, apresentando característ

Em relação ao canal de distribuição, as vendas da indústria doméstica são realizadas majoritariamente por meio de

Em relação ao tamanho, vale registrar que as peticionárias fabricam majoritariamente ventiladores com diâmetro de

3.3. Da classificação e do tratamento tarifário

Segundo as peticionárias, o produto objeto da investigação classifica-se normalmente no subitem 8414.51.10 da NC

As classificações tarifárias supracitadas possuem as seguintes descrições:

a. 8414.51.10: Ventiladores de mesa, com motor elétrico incorporado de potência não superior a 125 W; e

b. 8414.51.90: Outros ventiladores, com motor elétrico incorporado de potência não superior a 125 W.

A alíquota do Imposto de Importação manteve-se inalterada em 20% para os subitens da NCM mencio

Cabe destacar que os referidos itens são objetos das seguintes preferências tarifárias, concedidas pelc

Preferências tarifárias

País	Base legal	Preferência tarifária
Argentina	ACE18 - Mercosul	100%
Israel	ALC - Mercosul - Israel	90%
Paraguai	ACE18 - Mercosul	100%

3.4. Da similaridade

O § 1º do art. 9º do Decreto nº 8.058, de 2013, estabelece lista dos critérios objetivos com base nos quais. Embora sejam encontradas pequenas diferenças nas características físicas do produto importado da Colômbia. Dessa forma, diante das informações apresentadas e da análise precedente, ratifica-se a conclusão alcançada.

4. DA INDÚSTRIA DOMÉSTICA

O art. 34 do Decreto nº 8.058, de 2013, define indústria doméstica como a totalidade dos produtores nacionais. De acordo com o informado na petição e nas informações complementares a ela, a totalidade dos produtores foram enviados a essas empresas, em 28 de junho de 2018, os ofícios nºs 00.876 a 00.882/2018. Assim, para análise da continuação/retomada de dano, a indústria doméstica foi definida como a produtora nacional. Cumpre recordar que a SEB Comercial não é produtora do produto similar e, por isso, não integra a indústria doméstica.

5. DA CONTINUAÇÃO/RETOMADA DO DUMPING

De acordo com o art. 7º do Decreto nº 8.058, de 2013, considera-se prática de dumping a exportação de mercadorias a preços inferiores aos preços de mercado. De acordo com o art. 107 c/c o art. 103 do Decreto nº 8.058, de 2013, a determinação de dumping depende da existência de dumping durante a vigência do direito para efeito do início da revisão.

5.1. Da existência de dumping durante a vigência do direito para efeito do início da revisão. De acordo com o art. 107 c/c o art. 103 do Decreto nº 8.058, de 2013, a determinação de dumping depende da existência de dumping durante a vigência do direito para efeito do início da revisão. Foi utilizado o período de janeiro a dezembro de 2017 a fim de se verificar a existência de dumping. Por essa razão, identificou-se a necessidade de analisar os indícios de probabilidade de retomada de dumping. Essa probabilidade de retomada do dumping foi determinada com base na comparação entre o preço de exportação e o preço normal.

5.1.1. Do valor normal

De acordo com o art. 8º do Decreto nº 8.058, de 2013, considera-se “valor normal” o preço praticado no mercado interno do país de origem. Nos termos do item “iii” do Art. 5.2 do Acordo Antidumping, incorporado ao ordenamento brasileiro, o valor normal deve ser determinado com base no preço de mercado interno. Para fins de início da investigação, optou-se pela construção do valor normal, com base em informações disponíveis. Tendo em vista a dificuldade de obtenção de informações específicas referentes à produção nacional, foi utilizado o custo de produção. Para a composição da estrutura de custo, foi apurado o custeio detalhado do modelo de ventilação. Desta forma, o valor normal foi construído a partir dos custos de produção, acrescidos de despesas e lucro. Em síntese, inicialmente, os custos de matéria-prima empregados para fins da petição foram utilizados. No entanto, as peticionárias realizaram consulta à SEB Colômbia sobre a possibilidade de utilização de outros custos.

5.1.1.1. Matéria-prima

De forma a se obter o custo unitário das matérias-primas utilizadas na produção de ventilação, foi utilizado o seguinte cálculo:
$$\text{Custo dos materiais (US/unidade)} = \frac{\text{Custo dos materiais}}{\text{Quantidade}} \times \text{Coeficiente (KWh/unidade)}$$

1. Energia elétrica (US/)(A * B)
$$= \frac{\text{Custo da energia elétrica}}{\text{Quantidade}} \times \text{Coeficiente (KWh/unidade)}$$

2. Outras utilidades (US/unidade)
$$= \frac{\text{Custo das utilidades}}{\text{Quantidade}} \times \text{Coeficiente (KWh/unidade)}$$

5.1.1.3. Mão de obra

Para estimativa do custo de mão de obra foi utilizado o custo em pesos colombianos, por unidade produzida. O custo de mão de obra foi convertido para dólares americanos.
$$\text{Custo de mão de obra (US/unidade)} = \frac{\text{Custo de mão de obra}}{\text{Quantidade}} \times \text{Coeficiente (KWh/unidade)}$$

A. Custo de fabricação

A.1 Matéria-prima

A.2 Utilidades

A.3 Mão de obra

A.4 Outros custos ([CONFIDENCIAL]% * A)

5.1.1.5. Despesas operacionais e lucro

Ao custo de fabricação, foram acrescidos montantes referentes a despesas e lucro operacionais. Percentual de despesas e margem de lucro - SEB Colômbia

COP (milhares) % sobre custos

1. Custo das vendas

[CONFIDENCIAL][CONFIDENCIAL]

2. Despesas administrativas	[CONFIDENCIAL][CONFIDENC
3. Despesas de vendas	[CONFIDENCIAL][CONFIDENC
4. Despesas financeiras	[CONFIDENCIAL][CONFIDENC
5. Lucro operacional	[CONFIDENCIAL][CONFIDENC

5.1.1.6. Do valor normal construído

Desse modo, para fins de início desta revisão, apurou-se o valor normal construído para a

China -US/unidade

Valor normal construído	Rubrica	Preço unitário
-------------------------	---------	----------------

A. Valor normal construído na China, ex fabrica

L. Taxa de Câmbio

M. Preço CIF

5.1.2. Do preço médio de venda do produto similar no mercado interno (K*L)

Para fins da comparação com o valor normal médio internaliza

Para garantir a justa comparação, foi apurado o preço de venti

5.1.3. Da comparação entre o valor normal internado e o preço

O cálculo realizado para avaliar a probabilidade de retomada d

Comparação entre valor normal internalizado e preço da indús

A. Valor normal construído na China, FOB

B. Frete e seguro internacional ([CONFIDENCIAL] * A)

C. Preço CIF (A+B+C)

D. Imposto de Importação (20% s/ CIF)

E. AFRMM (25% * B)

F. Despesas de Internação (4% s/ CIF)

G. Preço CIF Internado (C+D+E+F)

Desse modo, apurou-se o valor normal para a China, internaliz

Ressalte-se que, diferentemente do realizado no início da revis

5.2.2. Do preço médio de venda do produto similar no mercado

Para fins da comparação com o valor normal médio internaliza

Cumpru ressaltar que foi realizada alteração no cálculo realizac

Foi apurado o preço de ventiladores de mesa, obtido pela divis

A receita operacional líquida em reais de cada transação foi co

Ressalte-se que, conforme mencionado no item anterior, difere

5.2.3. Da comparação entre o valor normal internado e o preço

O cálculo realizado para avaliar se há probabilidade de retoma

Comparação entre valor normal internalizado e preço da indús

Valor exportado (US\$ mil) - Subposição 8414.51 do SH

Exportadores	2013
Mundo (A)	3.732.2
China (B)	2.638.8
B/A	71%

Os dados relativos ao período compreendido entre 2013 e 201

Em relação aos dados de valor exportado, cabe ressaltar que

Extraíram-se também do Trade Map os dados de quantidade t
Quantidade exportada pela China (em unidades) - SH 8414.51.

Total

Observou-se que o volume exportado pela China é muito supe

5.4. Das alterações nas condições de mercado

De acordo com o art. 107 c/c o art. 103 do Decreto no8.058, d

Não foram identificadas instalações de novas fábricas do prod

5.5. Da aplicação de medidas de defesa comercial

De acordo com o art. 107 c/c o art. 103 do Decreto no8.058, d

Há medida antidumping aplicada pela Argentina sobre ventilad

5.6. Da conclusão dos indícios de continuação ou retomada de

Ante o exposto, concluiu-se, para fins de determinação final, q

6. DAS IMPORTAÇÕES E DO MERCADO BRASILEIRO

Neste item serão analisadas as importações brasileiras e

- a. P1 - janeiro a dezembro de 2013;
- b. P2 - janeiro a dezembro de 2014;
- c. P3 - janeiro a dezembro de 2015;
- d. P4 - janeiro a dezembro de 2016;
- e. P5 - janeiro a dezembro de 2017;

6.1. Das importações

Para fins de apuração de

Nos subitens mencionad

6.1.1. Do volume das im

A tabela seguinte aprese

Importações totais (em u

China
Total sob análise
Paraguai
Total exceto sob análise
Total geral

Observa-se que as impo

Já o volume importado e

Dessa forma, constatou-

6.1.2. Do valor e do preç

Visando a tornar a anális

As tabelas a seguir apre

Valor das importações tr

China
Total sob análise
Paraguai
Total exceto sob análise
Total geral

O valor, US\$ CIF, das im

Com relação ao valor da

O valor total das import

Preço das importações t

China

Total sob análise

Paraguai

Total exceto sob análise

Total geral

O preço médio das impo

A análise da tendência c

O preço médio do total c

6.2. Do mercado brasilei

Para dimensionar o merc

De acordo com a estima

Mercado brasileiro (em L

Período

P1

P2

P3

P4

P5

Cabe ressaltar que não l

Observou-se, dessa mai

6.3. Da evolução das im

6.3.1. Da participação d:

A tabela a seguir aprese

Participação das import:

Período

P1

P2

P3

P4

P5

Observou-se que a parti

A análise da tendência c

Já a participação das im

6.3.2. Da relação entre a

A tabela a seguir aprese

Importações investiga

P1

P2

P3

P4

P5

Observou-se que a relaç

6.4. Da conclusão a resq

Com base nos dados an

a. as importações de

b. houve quec

